



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdecultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 Rue Malesherbes
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 17 avril 2025

Envoi par mail

N/réf. : RB/EM - 20250058
Affaire : CENTURY 21 - SDC ECLAT DE VERT / EDELIS - T2C

Lien Wettransfer à télécharger : <https://we.tl/t-6fWykT7fm5>

Chère Madame,

Je fais suite à l'audience des référés du Tribunal Judiciaire de Rouen du 10 avril 2025 au cours de laquelle a été évoqué le dossier cité en références.

Vous trouverez ci-joint les pièces de procédure qui ont été diffusées par nos adversaires en amont de cette audience :

- Conclusions et pièces de la société QUALICONSULT ;
- Conclusions et pièces de la société ARCHITHEOS ;
- Conclusions et pièces de Monsieur FOLLET et de son assureur, la SMABTP ;
- Conclusions et pièces de la société EDELIS.

Si les conclusions signifiées par la société QUALICONSULT, la société ARCHITHEOS, Monsieur Bruno FOLLET et la SMABTP n'appellent pas d'observations particulières de ma part, dans la mesure où ces derniers ne contestent pas la demande d'expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires, les conclusions de la société EDELIS appellent de ma part les observations suivantes.

Aux termes de ses conclusions, la société EDELIS prétend que le syndicat des copropriétaires serait forclos en sa demande dans la mesure où la réception des travaux d'édification de la résidence serait intervenue entre le promoteur et les constructeurs le 26 février 2015.

Les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette procédure ayant été signifiées postérieurement au 26 février 2025, la société EDELIS en tire la conclusion que le syndicat des copropriétaires serait forclos en sa demande d'expertise judiciaire.

Pour soutenir que la réception des travaux serait intervenue le 26 février 2015, la société EDELIS verse aux débats une pièce n°2 s'intitulant : « *annexe au procès-verbal de réception des travaux, bâtiments A et B et parties communes* », datée du 26 février 2015.

La production de cette pièce par la société EDELIS est particulièrement étonnante dans la mesure où, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur SERRES, la société EDELIS a toujours indiqué ne pas être en possession des procès-verbaux de réception des travaux d'édification de la résidence.

Au demeurant, j'observe que ce prétendu procès-verbal de réception ne concerne pas les travaux réalisés par la société T2C, de sorte que ce procès-verbal de réception ne peut justifier de la réception des travaux de la société T2C au 26 février 2015.

Enfin, aux termes du rapport de la société SARETEC du 16 juin 2022 que vous m'aviez communiqué, et dont vous trouverez une copie jointe à la présente, il est expressément indiqué, en première page :

- « *Réception des travaux : 09/03/2015 (expresse prononcée avec réserves sans relation avec les dommages déclarés) (PV obtenu par l'expert)* ».

La thèse soutenue par la société EDELIS pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires est donc particulièrement étonnante.

A ce stade, je vous informe d'interroger le cabinet SARETEC afin d'obtenir la communication du procès-verbal de réception des travaux du 9 mars 2015, auquel il est fait référence dans son rapport du 16 juin 2022.

Vous trouverez ci-joint copie du courrier que j'adresse à Monsieur DUQUENNE en ce sens.

Je ne manquerai naturellement pas de vous informer de sa réponse.

En toute hypothèse, compte tenu de ces conclusions, je vous informe avoir sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure lors de l'audience du 10 avril 2025.

Le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen a fait droit à ma demande et a renvoyé ce dossier à son audience du 22 mai 2025.

Je ne manquerai pas de rédiger un projet de conclusions en réponse en vue de cette audience que je vous transmettrai préalablement pour validation, avant diffusion auprès de la juridiction et de nos adversaires.

Je reste attentif à toute observation que vous pourriez formuler, notamment quant à la date de réception des travaux.

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour échanger directement avec vous si vous le souhaitez,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN